



CITTA' di LAMEZIA TERME

PROVINCIA DI CATANZARO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 239 del 30/09/2026

OGGETTO: GESTIONE ED USO DELL'IMPIANTO SPORTIVO COMUNALE "G. D'IPPOLITO" DI LAMEZIA TERME.
Indirizzi al Dirigente

L'anno duemilaventisei, addì trenta, del mese di Settembre alle ore 14:20, si è riunita presso la relativa sede, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, la Giunta Comunale sotto la presidenza del Il Sindaco MURONE MARIO.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
Il Sindaco	MURONE MARIO	Si
L'Assessore	CARDAMONE MICHELANGELO	Si
L'Assessore	GATTO RACHELE VANESSA	Si
L'Assessore	GIANTURCO GENNARO	Si
L'Assessore	NARDO MARIA	Si
L'Assessore	PARADISO TRANQUILLO	Si
L'Assessore	PIRELLI SALVATORE	Si
L'Assessore	SPINELLI ANNALISA	No

Presenti n° 7 Assenti n° 1

Partecipa Il Segretario Generale Avv. PROVENZANO SIMONA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la Presidenza Il Sindaco MURONE MARIO, il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

L'ASSESSORE DELEGATO

Richiamati:

- il Regolamento UE n. 2021/1060;
- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., recante le Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- il vigente Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi dell'Ente, approvato con deliberazione di Giunta n. 251 del 27 aprile 2006 e ss.mm.ii.;
- Il Regolamento di contabilit  vigente;
- il D. Lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e il GDPR. 2016/679 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- la deliberazione di C.C.n. 35 del 15/04/2026 "Bilancio di previsione 2026-2028 - Approvazione Documento Unico di Programmazione 2026-2028";
- la deliberazione di C.C. n. 36 del 15/04/2026 Approvazione Bilancio di previsione 2026-2028;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 149 del 22.05.2026 ad oggetto "Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2026-2028. Approvazione";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 21.07.2026 ad oggetto Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2025 ai sensi dell'art. 227, d.Lgs. n. 267/2000.
- il D.lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- il D.lgs n. 50/2016 per le sue parti ancora in vigore;

Dato atto dell'istruttoria elaborata dal Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale;

Propone alla Giunta Comunale la adozione della presente deliberazione

Premesso che:

- il Comune   proprietario dell'impianto sportivo comunale denominato Guido D'Ippolito;
- l'impianto   stato classificato quale impianto sportivo privo di rilevanza economica;
- l'attuale gestione   in scadenza al 4 ottobre 2026;
- il Comune non dispone delle necessarie risorse umane e organizzative per procedere alla gestione diretta dell'impianto;
- si rende pertanto necessario procedere all'individuazione di un nuovo gestore, assicurando la continuit  della gestione dell'impianto;

Richiamato l'art. 20 comma 13 del vigente Regolamento del Comune di Lamezia Terme per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali che prevede ordinariamente una durata triennale dell'affidamento;

Considerato che

- in ragione della scadenza dell'attuale gestione, della necessit  di individuare un nuovo gestore e dell'esigenza di procedere ad una complessiva revisione dell'assetto economico e gestionale dell'impianto, si rende necessario prevedere, in deroga alla durata ordinaria triennale, un affidamento temporaneo della durata di dodici mesi;
- tale periodo consentir  di aggiornare e verificare compiutamente il quadro economico e gestionale dell'impianto, anche in vista della successiva definizione dell'assetto gestionale a regime;
- nel corso dei dodici mesi dovr  essere integralmente rivisto il Piano Economico-Finanziario (PEF) dell'impianto, tenendo conto dei costi di gestione, dei livelli di utilizzo, delle entrate tariffarie, degli oneri manutentivi e degli ulteriori elementi economici rilevanti;

- nella revisione del PEF dovranno essere considerati anche gli effetti derivanti dall'imminente apertura della Curva Nord, quale ulteriore settore destinato alla presenza del pubblico, suscettibile di incidere sui livelli di fruizione dell'impianto e sugli introiti della gestione;
- dovrà altresì essere aggiornato il vigente sistema tariffario, sulla base delle risultanze del PEF;

Richiamati

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), e in particolare gli artt. 48, 49, 107 e 147-bis;
- il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, recante disposizioni in materia di sicurezza, ammodernamento e gestione degli impianti sportivi, e in particolare l'art. 6;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni, e in particolare gli artt. 17, 48, 50 e 177;
- il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, per quanto applicabile;

Richiamato, in particolare, l'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 38/2021, ai sensi del quale gli affidamenti della gestione degli impianti sportivi degli enti locali sono disposti nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 e della normativa euro-unitaria vigente;

Richiamato l'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023, che individua nel trasferimento del rischio operativo, comprensivo del rischio dal lato della domanda e/o dell'offerta, l'elemento caratterizzante il contratto di concessione, mentre nel caso in esame tale rischio rimane in capo al Comune, secondo l'assetto gestionale già definito, configurando il contratto di appalto;

Considerato, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio, che il corrispettivo, precedentemente quantificato in € 10.000,00, viene rideterminato in € 20.000,00 annui, IVA esente, in considerazione della natura di affidamento ponte della durata di dodici mesi, periodo nel quale il gestore, sulla base degli attuali livelli di entrata e dei costi di gestione, non riuscirebbe ad assicurare l'equilibrio tra entrate e uscite;

Dato atto che al gestore spettano altresì le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe comunali per l'utilizzo dell'impianto, secondo le modalità definite negli atti di affidamento e nel contratto;

Precisato che le entrate tariffarie concorrono all'equilibrio economico complessivo della gestione, fermo restando che il rischio operativo rimane in capo al Comune;

Dato atto che sono a carico del gestore la gestione ordinaria e la manutenzione ordinaria dell'impianto, compresa la cura del manto erboso in erba naturale, con particolare riferimento a sfalcio, irrigazione, concimazione, aerazione, carotatura, semina e risemina, rigenerazione e ripristino delle zone usurate, nonché controllo delle infestanti e dei parassiti;

Precisato che la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune, salvo specifiche diverse previsioni degli atti di affidamento;

Dato atto che il Dirigente del Settore ha comunicato che le risorse necessarie risultano disponibili sul pertinente capitolo di bilancio 1827/0, PDC 1.03.01.02.012 esercizio 2027;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 36/2023;
- lo Statuto Comunale;

Acquisito il parere di regolarità tecnica e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

PROPONE DI DELIBERARE

di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare atto della necessità di procedere all'individuazione di un nuovo gestore dell'impianto sportivo comunale G. D'Ippolito, prevedendo, in deroga alla durata ordinaria triennale di cui all'art. l'art. 20 comma 13 del vigente Regolamento del Comune di Lamezia Terme per l'affidamento in gestione e la concessione in uso degli impianti sportivi comunali, un affidamento temporaneo della durata di dodici mesi;

di dare atto che, sulla base di quanto già definito e risultante agli atti, la gestione dell'impianto è configurata mediante appalto di servizi, tenuto conto che il rischio operativo non viene trasferito all'operatore economico, ma permane in capo al Comune, secondo i criteri di qualificazione di cui all'art. 177 del D.Lgs. n. 36/2023;

di dare atto che il corrispettivo per l'affidamento temporaneo, sulla base dell'istruttoria dell'ufficio, in considerazione della durata limitata a dodici mesi e della necessità di assicurare la sostenibilità economica della gestione, è determinato in € 20.000,00 annui, iva esente;

di dare atto che il dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale ha comunicato che le risorse necessarie risultano disponibili sul pertinente capitolo di bilancio 1827/0, PDC 1.03.01.02.012 esercizio 2027;

di dare atto che al gestore spettano altresì le entrate derivanti dalle tariffe comunali per l'utilizzo dell'impianto, secondo le modalità definite negli atti di affidamento, quali componenti delle risorse destinate all'equilibrio economico della gestione;

di demandare al dirigente competente la completa revisione del Piano Economico-Finanziario dell'impianto, comprendendo gli effetti derivanti dall'imminente apertura della Curva Nord, quale ulteriore settore destinato alla presenza del pubblico;

di demandare al dirigente competente l'aggiornamento del sistema tariffario sulla base delle risultanze del PEF;

di dare atto che la gestione comprende la manutenzione ordinaria dell'impianto e, in particolare, la manutenzione e cura del manto erboso naturale, mentre la manutenzione straordinaria resta a carico del Comune, salvo specifiche diverse previsioni;

di dare mandato al Dirigente del Settore Gestione e Valorizzazione del Patrimonio e del Territorio Comunale, di procedere ai necessari adempimenti conseguenti;

PROPONE DI DELIBERARE

di rendere, per le motivazioni in premessa esposte, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di procedere celermente con gli adempimenti conseguenti, ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL, approvato con D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del Dgs.267/2000, in ordine alla proposta n.ro 2679 del 30/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Attesta, per l'effetto con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente NICOTERA PASQUALINO in data 30/09/2026.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente, del Settore Economico Finanziario, ai sensi degli art. 49, comma 1, come modificato dall' art. 3 del D.Lgs. 174/2012 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000, in ordine alla regolarità contabile della proposta n.ro 2679 del 30/09/2026, esprime parere **POSITIVO**.

Parere firmato digitalmente da Il Dirigente Dott.ssa AIELLO NADIA in data 30/09/2026.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la su esposta proposta di deliberazione n.ro 2679 del 30/09/2026;

Udita la relazione del proponente;

Ritenuto di doverla approvare integralmente ed in ogni sua parte;

Acquisito/i il/i parere/i favorevole/i di regolarità tecnica/contabile reso/i sulla proposta, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000;

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/00 e ss.mm.ii.;

- lo Statuto comunale;

con votazione palese unanime favorevole

DELIBERA

di approvare integralmente ed in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra

e, con separata votazione unanime

DELIBERA

Di rendere immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco
MURONE MARIO

Il Segretario Generale
Avv. PROVENZANO SIMONA